

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA TURÍSTICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LA **SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD**, EN ADELANTE «**LA SECRETARÍA**», REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, **MTRA. MARÍA GUADALUPE ROBLES LEÓN**, CON LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE MERCADOTECNIA, **MTRO. SALVADOR DE ANDA GUZMÁN**, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA; Y POR LA OTRA PARTE, **GRUPO RADIOFÓNICO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.**, EN ADELANTE «**EL PROVEEDOR**», REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL, **LIC. BENITO ENRIQUE TAJONAR AMEZCUA**; Y EN FORMA CONJUNTA A TODOS LOS SUSCRIPTORES SE LES DENOMINARÁ COMO «**LAS PARTES**», QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara «**LA SECRETARÍA**» a través de su Titular:

I.1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato de conformidad con los artículos 80 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 13 fracción XII, 18 primer párrafo y 32 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, y con las atribuciones y facultades que le confiere los artículos 1, 2, 5, 7, 8, de la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, así como en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato; facultada para planear, programar, desarrollar, promover y vigilar la actividad turística así como de fomentar y preservar la identidad cultural y patrimonial del Estado.

I.2. Que la **Mtra. María Guadalupe Robles León** acredita su personalidad como Titular de la Secretaría de Turismo e Identidad, con el nombramiento que le fue concedido en fecha 26 de septiembre de 2024 por la Mtra. Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora Electa del Estado de Guanajuato, en uso de las facultades conferidas por los artículos 77 Fracción XI de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 13 fracción XII y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, por lo que comparece a la celebración del presente instrumento jurídico de conformidad con lo señalado en el artículo Sexto Transitorio del Decreto Legislativo 345, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, y 1, 2, 3, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo; contando con la asistencia del Director de Mercadotecnia, **Mtro. Salvador de Anda Guzmán** en su carácter de encargado del despacho de la Subsecretaría de Promoción Turística, según oficio delegatorio número SECTURI/DS/077/2025 de fecha 12 de febrero de 2025, suscrito por la Mtra. María Guadalupe Robles León, Titular de la Secretaría de Turismo e Identidad, y en atención a las facultades que en su favor se encuentran conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.

I.3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la disponibilidad de recursos suficientes para el pago de los servicios objeto del presente Contrato, de acuerdo con la asignación presupuestal autorizada y clasificada en el proyecto número **QC0374** denominado «**Promoción y Difusión Nacional e Internacional de la Marca Turística de Guanajuato**», clave

estandarizada **QC0374.2501**, correspondiente a la meta «Ejecución de campañas y herramientas nacionales de promoción turística dirigidas a segmentos específicos (Deportivo, Destilados, Enológico, Wellness, MICE, Romance, Gastronómico, Naturaleza y Aventura, Cultura) con la finalidad de difundir y posicionar la oferta turística del estado de Guanajuato hacia los principales mercados emisores de turistas», partida presupuestal **3611** denominada «Difusión por radio, televisión y prensa sobre Programas y Actividades Gubernamentales».

1.4. Que los servicios materia del presente contrato se encuentran exceptuados de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 fracción IX, y con el objeto de observar los principios dispuestos por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Dirección de Promoción y Difusión de «**LA SECRETARÍA**», llevó a cabo la justificación, con lo que se acredita que se obtuvieron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

1.5. Que firma este Contrato la **Lic. Alma Paola Enríquez González**, Directora de Promoción y Difusión, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8 fracciones II, III y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.

1.6. Que para los efectos del presente Contrato señala como domicilio el ubicado dentro del Parque Guanajuato Bicentenario carretera de cuota Silao-Guanajuato km. 3.8, Silao de la Victoria, Guanajuato, código postal 36270.

II. Declara «**EL PROVEEDOR**» a través de su Apoderado Legal:

II.1. Que es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como lo acredita con la Escritura Pública número 27,109, de fecha 10 de mayo de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Pedro Bernardo Barrera Cristiani, Notario Público número 82 del Distrito Federal, ahora Ciudad de México; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con Folio Mercantil Electrónico número 499669-1, en fecha 15 de agosto de 2013.

II.2. Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, la promoción, venta, producción, elaboración, proyección, representación y desarrollo de todo tipo de anuncios publicitarios y comerciales, utilizando todos los medios de información y de comunicación reconocidos o permitidos por la Ley.

II.3. Que el **Lic. Benito Enrique Tajonar Amezcua**, acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 82,017, de fecha 04 de diciembre de 2020, otorgada ante la fe del Lic. Enrique Durán Llamas, Notario Público número 82 de León, Guanajuato, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con Folio Mercantil Electrónico número 499669-1, en fecha 26 de noviembre de 2021, de donde se desprende que está investido de las facultades legales suficientes para representar a «**EL PROVEEDOR**» en la suscripción del presente contrato, mismas que no le han sido revocadas, limitadas ni modificadas en forma alguna.

Quien se identifica en este acto con Credencial para Votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

II.4. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones y recursos técnicos, humanos y económicos para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este Contrato.

II.5. Que manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que tanto su persona como su representada no se encuentran impedidos legalmente, bajo ningún supuesto, que pueda afectar las estipulaciones o relaciones contractuales establecidas en el presente instrumento jurídico.

II.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes es **GRG1305119S0**, señalando como domicilio fiscal el ubicado en Boulevard Algeciras número 1504, colonia Lomas de Arbide, código postal 37368, en el municipio de León, Guanajuato, para todos los efectos legales del presente instrumento jurídico.

II.7. Que para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, entregó a «**LA SECRETARÍA**» opinión favorable del cumplimiento de obligaciones fiscales, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, con folio número **25NA6758149** de fecha 04 de febrero de 2025, conforme a la Regla 2.1.36 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio fiscal.

II.8. Que se encuentra legalmente registrada en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, con cédula de registro vigente número **41224**.

Expuestas las Declaraciones que anteceden y reconocida por «**LAS PARTES**» la personalidad con que se ostentan, expresan su consentimiento para obligarse a los términos de este Contrato y a las disposiciones legales aplicables en materia de contratación y cumplimiento del objeto de este contrato, convienen sujetar sus compromisos al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONTRATO. «**EL PROVEEDOR**» se obliga a proporcionar en favor de «**LA SECRETARÍA**», servicios de espacios en radio para promoción y difusión de la oferta turística del estado de Guanajuato, a través de las distintas estaciones de radio del proveedor Grupo Radiofónico de Guanajuato, S.A. de C.V., de conformidad a las condiciones y términos previstos en el «**Anexo A y B**», el cual forma parte integral de este instrumento.

«**EL PROVEEDOR**» acepta que los derechos de creatividad, textos, imagen y reproducción son propiedad de «**LA SECRETARÍA**».

SEGUNDA. DE LA VIGENCIA. El presente Contrato estará vigente del 17 de febrero de 2025 al 31 de diciembre de 2025, o en su caso, hasta el consumo total del monto contratado a entera satisfacción de «**LA SECRETARÍA**».

TERCERA. CONTRAPRESTACIÓN DEL CONTRATO. «LA SECRETARÍA» pagará a «EL PROVEEDOR» por la prestación de los servicios objeto del presente Contrato, la cantidad total de **\$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.)**, incluido el impuesto al valor agregado, que se pagará en contraprestación por servicios devengados de conformidad con la entrega del material difundido, las órdenes generadas y estados de cuenta, y bajo el procedimiento de pago establecido en la siguiente Cláusula.

El importe establecido en el párrafo anterior compensa plenamente a «EL PROVEEDOR» por sus honorarios, materiales y tiempo empleado y, en general, por cualquier contraprestación a que tenga derecho con motivo de la prestación de los servicios, por lo que éste, no podrá exigir o solicitar de «LA SECRETARÍA», mayor retribución que la aquí pactada, por ningún concepto.

Todas las cantidades referidas en esta Cláusula deben ser entendidas con todos los impuestos que genere la prestación de los servicios contratados. Por lo tanto, cada una de las partes se obliga a dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que les correspondan.

Queda expresamente establecido que el precio de los servicios de la presente contratación es fijo hasta su total conclusión y por la vigencia del Contrato, por lo que no estarán sujetos a ajustes de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia.

CUARTA. DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO. El pago que haga «LA SECRETARÍA» a «EL PROVEEDOR», se hará por cada servicio devengado y comprobado conforme a la Cláusula Décima Tercera, previa presentación de la factura original y su documentación comprobatoria debidamente autorizadas por el líder del proyecto de la unidad administrativa responsable; la factura deberá ser emitida de conformidad con la legislación fiscal vigente.

Los pagos que haga «LA SECRETARÍA» a «EL PROVEEDOR» por la realización de los servicios correspondientes, serán depositados en la cuenta bancaria a nombre de «EL PROVEEDOR», en el territorio nacional y se pondrán a disposición de «EL PROVEEDOR», mediante transferencia electrónica y acreditación de la cuenta respectiva.

QUINTA. DE LA FACTURACIÓN. Toda factura emitida por «EL PROVEEDOR» deberá presentarse a nombre de Gobierno del Estado de Guanajuato y deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en la legislación vigente, y contener los siguientes datos:

- a) Nombre completo, domicilio fiscal y RFC de Gobierno del Estado de Guanajuato.
- b) Nombre de «EL PROVEEDOR» y fecha de expedición.
- c) Número de la factura.
- d) Descripción de los servicios amparados y precio total.
- e) Número de Contrato.

«EL PROVEEDOR» deberá enviar vía correo electrónico a «LA SECRETARÍA» los formatos PDF y XML de la factura.

«LA SECRETARÍA» se reserva el derecho de rechazar cualquier documento comprobatorio, facturación o justificación de gastos en los que no coincida con la descripción de los servicios realizados.

SEXTA. DE LOS PERMISOS. «EL PROVEEDOR» será responsable de obtener por su propia cuenta y cargo, cualquier licencia, autorización o permiso que se requiera para la prestación del servicio.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato, «EL PROVEEDOR» a la firma del presente Contrato, deberá entregar a «LA SECRETARÍA» una garantía, consistente en cualquiera de las formas que se señalan en el artículo 8 de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recepción de garantías a favor del Gobierno Estatal, por el 12% (doce por ciento) del monto total establecido en la Cláusula Tercera, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realicen en dicho acto o dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del presente Contrato.

Cuando la forma de garantizar sea la fianza deberá contener las especificaciones que a continuación se señalan:

- I. Ser expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato.
- II. Referir que se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de «EL PROVEEDOR» derivadas del presente Contrato.
- III. Indicar el número y fecha del Contrato.
- IV. Señalar el nombre o razón social de «EL PROVEEDOR» por el cual asume una obligación frente a «LA SECRETARÍA» de la garantía, sea de manera directa o través de su representante legal.
- V. El domicilio y, en su caso, el Registro Federal de Contribuyentes de «EL PROVEEDOR».
- VI. Fecha de otorgamiento.
- VII. Indicar el importe total garantizado con número y letra.
- VIII. Fecha o plazo de vencimiento.
- IX. Que, en caso de prórroga del Contrato, automáticamente la vigencia de la fianza se prorrogará en concordancia con dicha prórroga.
- X. Que sólo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito de la Secretaría de Turismo e Identidad del Estado de Guanajuato.
- XI. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente sujetarse a lo dispuesto por los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor; para la efectividad de la presente garantía y por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- XII. Que la Institución Afianzadora se somete a la jurisdicción de los Tribunales del estado de Guanajuato, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.
- XIII. Que permanecerá en vigor desde la fecha en que se expida, durante la vigencia del Contrato y durante la substanciación de todos los recursos o juicios legales que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del Contrato principal o fuente de las obligaciones.

Quando la forma de garantizar sea un Título de Crédito (Pagaré) deberá contener los requisitos previstos en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, además de los datos que a continuación se señalan:

- I. Ser expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato.
- II. Referir que se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de «EL PROVEEDOR» derivadas del presente Contrato.
- III. Indicar el número y fecha del Contrato.
- IV. Señalar el nombre o razón social de «EL PROVEEDOR» por el cual asume una obligación frente a «LA SECRETARÍA» de la garantía, sea de manera directa o través de su representante legal.
- V. El domicilio y, en su caso, el Registro Federal de Contribuyentes de «EL PROVEEDOR».
- VI. Indicar el importe total garantizado con número y letra.

En el supuesto de que se acuerden incrementos en la cantidad de los servicios solicitados, conforme a lo previsto en la Cláusula Décima Octava del presente Contrato, «EL PROVEEDOR» se obliga a elevar el importe de la garantía de cumplimiento en igual proporción que el incremento otorgado.

La garantía deberá garantizar el cumplimiento total de las obligaciones durante la vigencia del Contrato, así como con posterioridad al mismo, en el supuesto de quedar alguna obligación pendiente a consideración de «LA SECRETARÍA».

OCTAVA. DE LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA. Únicamente se podrá cancelar o liberar la garantía de cumplimiento del Contrato, previa solicitud por escrito de «EL PROVEEDOR», a través del Líder del Proyecto de «LA SECRETARÍA», una vez que éste verifique el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico a entera satisfacción de «LA SECRETARÍA», dejando constancia por escrito de dicho cumplimiento, y de conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recepción de Garantías a favor del Gobierno Estatal.

NOVENA. DE LAS PENAS CONVENCIONALES. Cuando «EL PROVEEDOR» se atrase en la fecha de la prestación de los servicios o incumpla con las obligaciones derivadas del Contrato por causas imputables a éste, se hará acreedor a la aplicación de penas convencionales de conformidad con lo siguiente:

1. En el caso de atrasos en la prestación de los servicios en las fechas pactadas, se aplicará una pena convencional del 2 % (dos por ciento) semanal o fracción sobre el valor de los servicios no suministrados o prestados en el plazo de entrega, sin incluir dicho valor el Impuesto al Valor Agregado.
2. Las penas convencionales que se apliquen no podrán rebasar un monto máximo equivalente al 12% (doce por ciento) del importe máximo de los servicios contratados sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
3. El líder del proyecto será el responsable de determinar y realizar el cálculo de la pena convencional, mismas que serán turnadas a la Dirección Administrativa para que se aplique mediante nota de crédito en la factura correspondiente.

4. El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que «EL PROVEEDOR» deba efectuar por penas convencionales.
5. Para aplicar las penas convencionales a que se refiere esta Cláusula, «LA SECRETARÍA» notificará por escrito a «EL PROVEEDOR», mediante correo certificado o entrega personal en su domicilio con acuse de recibo, con efectos de requerimiento, en la que señalará el incumplimiento en que haya incurrido y las penas convencionales a que se ha hecho acreedor. «EL PROVEEDOR» en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la recepción del requerimiento, deberá subsanar su incumplimiento, manifestando en su caso, lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, «LA SECRETARÍA» resolverá aplicando, en su caso, las penas convencionales que correspondan, las cuales deberán ser comunicadas a «EL PROVEEDOR» mediante escrito fundado y motivado, en el que se le requerirá que en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles presente la nota de crédito correspondiente, misma que se le descontará de la factura pendiente de pago.

Si persiste el incumplimiento de «EL PROVEEDOR», o bien una vez que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales, «LA SECRETARÍA» podrá iniciar el procedimiento de rescisión de conformidad con la Cláusula Décima Quinta.

DÉCIMA. DE LA ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTRATO. «LA SECRETARÍA» por conducto de la Lic. Alma Paola Enríquez González, Directora de Promoción y Difusión y, en su caso, el servidor público que la sustituya en el cargo o funciones, será el responsable de la administración y verificación del cumplimiento del Contrato, conforme a lo previsto en el artículo 8 fracciones II, III y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.

«EL PROVEEDOR», con el propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento jurídico, designa como responsable de seguimiento a la C. Rebeca Matilde Pérez Calderas, facturación y cobranzas.

DÉCIMA PRIMERA. DE LA SUPERVISIÓN. «LA SECRETARÍA» tendrá en todo tiempo, libre acceso a toda la documentación relacionada con la prestación de los servicios derivados de este Contrato y que se encuentran en poder de «EL PROVEEDOR».

DÉCIMA SEGUNDA. DE LA CESIÓN. Los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se requerirá previa solicitud por escrito de «EL PROVEEDOR» y posterior autorización por escrito de «LA SECRETARÍA».

DÉCIMA TERCERA. DE LOS ENTREGABLES. «EL PROVEEDOR» se obliga a proporcionar a «LA SECRETARÍA» a través del líder del proyecto, un estado de cuenta en el que se enlistarán las publicaciones y/o transmisiones realizadas, así como las comprobaciones correspondientes.

DÉCIMA CUARTA. CAUSALES DE RESCISIÓN. «LA SECRETARÍA» podrá rescindir el presente Contrato, sin necesidad de intervención judicial, en caso de que se detecte que «EL PROVEEDOR» contravenga los términos y condiciones del presente Contrato.

DÉCIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. La rescisión administrativa del Contrato que se lleve a cabo por «LA SECRETARÍA» o la acción de rescisión que se instaure por «LA SECRETARÍA» ante los tribunales, se llevarán a cabo de conformidad con la legislación que les resulte aplicable.

Quando se rescinda el Contrato en forma administrativa, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar «LA SECRETARÍA» por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente Contrato, se hiciere la prestación de los servicios, «LA SECRETARÍA» podrá dejar sin efecto el procedimiento iniciado, previa aceptación y verificación de «LA SECRETARÍA» de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

«LA SECRETARÍA» podrá determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando durante el procedimiento de rescisión instaurada o accionada advierta que la rescisión del Contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto «LA SECRETARÍA» elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del Contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el Contrato, «LA SECRETARÍA» establecerá con «EL PROVEEDOR» otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. En su caso, deberá elaborarse el convenio modificatorio correspondiente para la prórroga de los servicios.

DÉCIMA SEXTA. DE LAS PRÓRROGAS. En casos excepcionales, por caso fortuito o de fuerza mayor o por causas atribuibles a «LA SECRETARÍA», previa solicitud por escrito de «EL PROVEEDOR», «LA SECRETARÍA» podrá otorgar prórroga para la prestación de los servicios o su comprobación. Para tal efecto, «EL PROVEEDOR» deberá justificarlo por escrito, con anticipación al vencimiento de las fechas pactadas en el presente Contrato.

Una vez agotado el plazo de prórroga y si no se hubieren prestado los servicios de conformidad con el presente Contrato o no se hubieren corregido las deficiencias, «LA SECRETARÍA» procederá a aplicar las penas convencionales establecidas en la Cláusula Novena de este Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LAS MODIFICACIONES. Las modificaciones que, por razones fundadas, pudieran realizarse al presente Contrato deberán invariablemente formalizarse por escrito mediante la celebración del Convenio Modificatorio correspondiente, el cual será suscrito por las mismas partes que intervinieron en el presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. «LA SECRETARÍA» podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren causas de interés general, o bien,

cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados por medio del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionara algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la resolución a una inconformidad emitida por la Secretaría de la Honestidad.

En tal caso, «**LA SECRETARÍA**» dará aviso por escrito a «**EL PROVEEDOR**» de dicha circunstancia, con cuando menos 10 (diez) días naturales de anticipación.

De darse este supuesto, «**LA SECRETARÍA**» pagará a «**EL PROVEEDOR**» los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y los mismos se relacionen directamente con el presente Contrato.

DÉCIMA NOVENA. DE LA CONFIDENCIALIDAD. «**LAS PARTES**» convienen que toda la información que cada una de ellas proporcione a la otra parte con motivo del presente Contrato, y la información respecto de los servicios materia del presente Contrato tendrán el carácter de confidencial ("Información Confidencial"). Dicha Información Confidencial conservará tal carácter por todo el tiempo que el presente Contrato esté vigente y por un periodo de 2 (dos) años posteriores a la fecha de terminación del mismo.

«**EL PROVEEDOR**» utilizará la Información Confidencial únicamente para los fines establecidos en el presente Contrato, por lo que no podrá divulgarla a terceros ajenos a este Contrato, salvo autorización expresa y por escrito de «**LA SECRETARÍA**». Además, será responsable del uso que haga su personal de dicha información, por lo que se obliga a tomar las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de la misma.

Asimismo, «**EL PROVEEDOR**» se compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto de los servicios materia del presente Contrato y, por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de «**LA SECRETARÍA**», documentación y/ o información relacionada con los servicios objeto de este Contrato, así como de los resultados finales que se generen con motivo de dichos servicios, con excepción de los datos e informes que en su caso se le requieran.

La obligación de confidencialidad a que se refiere la presente Cláusula no será aplicable en los siguientes supuestos:

1. Si la información considerada como confidencial pasa a ser del dominio público, antes o después de la firma del presente instrumento por causa distinta al incumplimiento de «**EL PROVEEDOR**» a lo establecido en la presente Cláusula;
2. Si la información es divulgada por un tercero quien no tenga obligación de confidencialidad alguna derivada del presente Contrato;
3. Si la información es solicitada por cualquier autoridad mediante el mandamiento judicial que corresponda;
4. Si la información es solicitada de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Independientemente de lo establecido en la presente Cláusula, y sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro derecho o acción que pudiere corresponderles, **«LAS PARTES»** manifiestan que conocen y saben de las penas en que incurre una persona por revelación de secretos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 229 del Código Penal del Estado de Guanajuato.

Al término de la relación contractual, **«EL PROVEEDOR»** deberá devolver a **«LA SECRETARÍA»** los instrumentos u objetos que incorporan dicha Información Confidencial a más tardar 5 (cinco) días hábiles después de la terminación del Contrato.

VIGÉSIMA. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Toda aquella información o material que **«LA SECRETARÍA»** haya entregado a **«EL PROVEEDOR»** o que haya sido elaborado, desarrollado o creado por éste último para **«LA SECRETARÍA»** durante la vigencia del presente Contrato, será propiedad de **«LA SECRETARÍA»**, por lo que **«EL PROVEEDOR»** no podrá modificarlo, fijarlo, reproducirlo o comunicarlo, o en general usarlo o explotarlo en forma distinta a la expresamente convenida en este Contrato, reclamar derecho de propiedad intelectual alguno sobre el mismo, así como tampoco podrá permitir que se modifique, fije, reproduzca o comunique, o en general se use o explote, por lo que en caso de producirse cualquier contravención a lo anterior, **«EL PROVEEDOR»** será responsable frente a **«LA SECRETARÍA»** de los daños y perjuicios que le sean causados por este concepto.

«EL PROVEEDOR» reconoce que **«LA SECRETARÍA»** es el único titular de los derechos patrimoniales de cualquier obra que sea creada con motivo de los Servicios, en caso de que éstas puedan ser consideradas obras intelectuales o artísticas.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LOS VICIOS OCULTOS. **«EL PROVEEDOR»** quedará obligado ante **«LA SECRETARÍA»** a responder de los defectos y vicios ocultos y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido durante la prestación de los servicios en los términos señalados en el presente Contrato, así como de la legislación aplicable.

Para efectos del presente instrumento se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los servicios proporcionados que los hagan impropios para los fines previstos en este Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. **«EL PROVEEDOR»** será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a **«LA SECRETARÍA»** y/ o a terceros con motivo de la prestación de los servicios materia de este instrumento, por negligencia, impericia, dolo o mala fe, y estará obligado a resarcirlos de los mismos.

VIGÉSIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES. El presente Contrato no pretende crear, y nada de lo en él previsto debe interpretarse en el sentido que crea, una relación jurídica de representación o asociación, una relación laboral, de patrón y empleado o socio o asociado, o de cualquier otra forma distinta a lo específicamente señalado en el presente Contrato entre **«LA SECRETARÍA»** y **«EL PROVEEDOR»**. **«EL PROVEEDOR»** en todo lo relacionado con la prestación de los Servicios se considerará como un contratista independiente

Exclusivamente «EL PROVEEDOR» será responsable respecto de cualquier obligación de tipo laboral de conformidad con lo dispuesto por las leyes laborales aplicables en relación con cualquier empleado o trabajador que emplee o contrate para cumplir sus obligaciones bajo el presente Contrato y asume plena responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social con respecto a los mismos, así como de vivienda y de sistemas de ahorro para el retiro, manifestando que cuenta con recursos suficientes y propios para cumplir con dichas obligaciones y responsabilidades.

Motivo por el cual «EL PROVEEDOR» se obliga a sacar en paz y a salvo a «LA SECRETARÍA» de cualquier conflicto individual de trabajo que en contra de este último instauran dichas personas en relación con el trabajo que las mismas desempeñen para «EL PROVEEDOR», así como de cualquier requerimiento y/o emisión de créditos en materia de seguridad social en contra de «LA SECRETARÍA». Por lo que «EL PROVEEDOR» se obliga a reembolsar a «LA SECRETARÍA», cualquier cantidad que éste tuviere que erogar en relación con cualquier dicho conflicto, incluyendo sin limitar honorarios razonables de abogados o cualquier cantidad que «LA SECRETARÍA» se viere obligado a erogar por virtud de laudo ejecutoriado o indemnización laboral.

VIGÉSIMA CUARTA. SUBCONTRATACIÓN. «EL PROVEEDOR» no podrá contratar con terceros la prestación total o parcial de los servicios objeto del presente Contrato, por lo tanto, será el único responsable ante «LA SECRETARÍA» por la prestación de los servicios en los términos aquí establecidos. No se considerará subcontratación aquella relación contractual que tenga «EL PROVEEDOR» para la contratación de servicios de tercerización de personal, en términos del artículo 13 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, así como cualquier otra contraprestación que lleve a cabo «EL PROVEEDOR» por la naturaleza de su operación normal.

VIGÉSIMA QUINTA. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS. En el cumplimiento al presente contrato, «LAS PARTES» se obligan a observar lo dispuesto en los artículos 41, Base III, Apartado C; y 134, octavo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, tercer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 242, quinto párrafo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 203 y 350 fracciones II y IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y demás normativa.

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este Contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o nacionalidad presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DE LOS EPÍGRAFES. Los epígrafes que se utilizan en el presente instrumento solamente tienen carácter informativo y de identificación, por lo que la interpretación y alcance de los derechos y obligaciones que derivan del mismo se harán conforme al contenido de cada una de las cláusulas.

VIGÉSIMA OCTAVA. DE LOS ANEXOS. «LAS PARTES», reconocen que el presente Contrato se encuentra integrado por 28 (veintiocho) Cláusulas y un Anexo, mismo que firmado por «**EL PROVEEDOR**» se agregan a este Contrato y se describe a continuación:

Nº DE ANEXO	CONTENIDO
«Anexo A y B»	Tarifas.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, «**LAS PARTES**» firman de conformidad el presente Contrato en dos tantos, en la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, el día 17 de febrero de 2025.

Por «**LA SECRETARÍA**»

POR «**EL PROVEEDOR**»



MTRA. MARÍA GUADALUPE ROBLES LEÓN
SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



LIC. BENITO ENRIQUE TAJONAR AMEZCUA
APODERADO LEGAL



MTRO. SALVADOR DE ANDA GUZMÁN
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA



C. REBECA MATILDE PÉREZ CALDERAS
FACTURACIÓN Y COBRANZA
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO



LIC. ALMA PAOLA ENRÍQUEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA TURÍSTICA NÚMERO SECTURI/CTO/010/2025, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD Y GRUPO RADIOFÓNICO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025, MISMO QUE CONSTA EN DOCE (12) FOJAS ÚTILES Y UN (01) ANEXO.

*JPC/ars

ANEXOS A y B

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA TURÍSTICA QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD Y GRUPO RADIOFÓNICO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., CON NÚMERO SECTURI/CTO/010/2025 EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025.

TARIFAS



*JPC/ars

ANEXO "A"
COSTO DE SPOTS 2025
GRUPO RADIOFÓNICO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

LEÓN, GUANAJUATO

*XHSD-FM 99.3 / XESD-AM 1530 "@ FM"

*XHOO-FM 102.3 "FIESTA MEXICANA"

*XHGT-FM 95.9 / XEGT-AM 590 "EXTASIS DIGITAL"

CELAYA, GUANAJUATO

*XHNC-FM 102.9 "FIESTA MEXICANA"

*XHAF-FM 99.5 "@ FM"

IRAPUATO, GUANAJUATO

*XHBO-FM 105.5 "FIESTA MEXICANA"

DURACIÓN	COSTO	IVA 16%	COSTO TOTAL
10 segundos	\$95.28	\$15.24	\$110.52
20 segundos	\$190.55	\$30.49	\$221.04
30 segundos	\$285.83	\$45.73	\$331.56
40 segundos	\$381.10	\$60.98	\$442.08
50 segundos	\$476.38	\$76.22	\$552.60
60 segundos	\$571.66	\$91.47	\$663.13

SALVATIERRA, GUANAJUATO

*XHFAC-FM 92.9 "FIESTA MEXICANA"

DURACIÓN	COSTO	IVA 16%	COSTO TOTAL
10 segundos	\$30.25	\$4.84	\$35.09
20 segundos	\$60.50	\$9.68	\$70.18
30 segundos	\$90.75	\$14.52	\$105.27
40 segundos	\$121.00	\$19.36	\$140.36
50 segundos	\$151.25	\$24.20	\$175.45
60 segundos	\$191.40	\$30.62	\$222.02

ESPACIOS EN "NN"

NN ABARCA UN PAQUETE DE 6 ESTACIONES:

XHSD-FM 99.3 / XESD-AM 1530 "@ FM"

*XHOO-FM 102.3 "FIESTA MEXICANA" (León)

*XHGT-FM 95.9 / XEGT-AM 590 "EXTASIS DIGITAL"

*XHNC-FM 102.9 "FIESTA MEXICANA" (Celaya)

*XHAF-FM 99.5 "@ FM" (Celaya)

*XHBO-FM 105.5 "FIESTA MEXICANA" (Irapuato)

DURACIÓN	COSTO	IVA 16%	COSTO TOTAL
10 segundos	\$260.59	\$41.69	\$302.28
20 segundos	\$521.18	\$83.39	\$604.57
30 segundos	\$781.77	\$125.08	\$906.85
40 segundos	\$1,042.36	\$166.78	\$1,209.14
50 segundos	\$1,302.95	\$208.47	\$1,511.42
60 segundos	\$1,563.54	\$250.17	\$1,813.71

Silao de la Victoria, Gto., a 17 de febrero de 2025.

ANEXO "B"
COSTO DE SPOTS EN 2025
GRUPO RADIOFÓNICO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.
"ESTACIONES FORÁNEAS"

GUADALAJARA, JALISCO

-1340 AM XEDKT FRECUENCIA DEPORTIVA
-960 AM XEHL LA VOZ DE GUADALAJARA
-1370 AM XEPJ RADIO RANCHITO

Duración	Costo	IVA 16%	Costo Total
10 segundos	\$233.34	\$37.33	\$270.67
20 segundos	\$466.66	\$74.67	\$541.33
30 segundos	\$700.00	\$112.00	\$812.00
40 segundos	\$933.34	\$149.33	\$1,082.67
50 segundos	\$1,166.66	\$186.67	\$1,353.33
60 segundos	\$1,400.00	\$224.00	\$1,624.00

GUADALAJARA, JALISCO

-103.5 FM XHRX LA TAPATIA
-88.7 FM XHGD @ FM
-105.9 FM XHJQ EXTASIS DIGITAL
-1480 AM XEJZ ROCK AND POP
-106.7 FM XHOJ MAXIMA

Duración	Costo	IVA 16%	Costo Total
10 segundos	\$244.33	\$39.09	\$283.42
20 segundos	\$488.67	\$78.19	\$566.86
30 segundos	\$733.00	\$117.28	\$850.28
40 segundos	\$977.33	\$156.37	\$1,133.70
50 segundos	\$1,221.67	\$195.47	\$1,417.14
60 segundos	\$1,466.00	\$234.56	\$1,700.56

TAMPICO, TAMAULIPAS

-93.5 FM XHPP @ FM
-91.7 FM XHPAV FIESTA MEXICANA
-103.5 XHEOLA LA HUASTECA
-99.3 XHETU VIDA ROMÁNTICA

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

-101.7 FM XHCPN @ FM
-106.3 FM XHPSP FIESTA MEXICANA
-105.5 FM XHRE VIDA ROMANTICA

PUEBLA

-96.1 FM XHEZAR @ FM
-90.7 FM XHRPT FIESTA MEXICANA

Duración	Costo	IVA 16%	Costo Total
10 segundos	\$100.00	\$16.00	\$116.00
20 segundos	\$200.00	\$32.00	\$232.00
30 segundos	\$300.00	\$48.00	\$348.00
40 segundos	\$400.00	\$64.00	\$464.00
50 segundos	\$500.00	\$80.00	\$580.00
60 segundos	\$600.00	\$96.00	\$696.00

Silao de la Victoria, Gto., a 17 de febrero de 2025.